

إنذار قانوني

مقدم من:

المنذرة: لانا عادل البلاني، لبنانية الجنسية.

ضد

المنذر إليه: فلاح صباح عبدالرزاق الصباغ، عراقي الجنسية.

الموضوع

إنذار نهائي بالوفاء ورد مبلغ سلفة نقدية قدرها 20,000 درهم خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ

حيث أنه،

بتاريخ 28/08/2024، وبناءً على الاتفاق القائم بين المنذرة والمنذر إليه، قامت المنذرة بتحويل مبلغ وقدره 20,000 درهم إماراتي، فقط عشرون ألف درهم إماراتي لا غير، من حسابها البنكي إلى الحساب البنكي العائد لشقيق للمنذر إليه، السيد (حيدر صباح عبدالرزاق الصباغ)، بناءً على طلب المنذر إليه نفسه، وذلك على سبيل السلفة النقدية واجبة الرد، وفقاً للثابت من كشف الحساب البنكي وإشعار التحويل الصادر عن البنك الذي تتعامل معه المنذرة.

وقد تسلم المنذر إليه كامل المبلغ المذكور وقبضه وانتفع به، فأصبح ملتزماً برده إلى المنذرة، باعتباره ديناً ثابتاً في ذمته، دون أن يكون ذلك المبلغ تبرعاً أو هبةً أو مقابلاً لأية خدمة أو معاملة أخرى.

ومنذ حلول الدين واستحقاقه، قامت المنذرة، وعلى مدار مدة تقارب السنتين، بمطالبة المنذر إليه مراراً وتكراراً برد المبلغ المسلّم إليه، وسلكت معه كافة السبل الودية حرصاً منها على علاقة الصداقة التي كانت تجمع بينهما، وقد تمت تلك المطالبات من خلال المحادثات والمراسلات المتبادلة عبر تطبيق واتساب، فضلاً عن المكالمات الهاتفية المتكررة.

إلا أن المنذر إليه، وعلى الرغم من علمه اليقيني بحق المنذرة وبمطالباتها المتكررة، استمر في التسويف والمماطلة، ولم يبادر إلى سداد أي جزء من المبلغ، ثم امتنع عن الوفاء بالدين دون مسوغ قانوني أو سبب مشروع، الأمر الذي ألحق بالمنذرة أضراراً مادية وأدبية وحرّمها من الانتفاع بأموالها طوال تلك المدة.

في القانون،،،

لما كانت، المادة (1/591) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، قد عرّفت القرض بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية مدة القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

كما أوجبت المادة (1/598) من القانون ذاته على المقترض رد مثل ما قبض مقداراً ونوعاً وصفاً عند انتهاء مدة القرض، دون اعتبار لما قد يطرأ على قيمته من تغيير.

وحيث نصت المادة (1/311) من القانون ذاته على وجوب الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك؛ ولما كان المنذر إليه قد تسلم مبلغ السلفة البالغ 20,000 درهم بتاريخ 28/08/2024، ولم يتفق الطرفان على أجل محدد لرده، فضلاً عن مضي ما يقارب العامين على استلامه وتوجيه المنذرة إليه مطالبات ودية متكررة بالسداد دون جدوى، فإن الدين يكون قد غدا حالاً ومستحق الأداء وواجب الوفاء دون أي تأخير أو مماطلة أخرى.

وحيث أوجبت المادة (1/221) من القانون المشار إليه تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، كما قررت المادة (1/331) منه إجبار المدين، بعد إعداره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً؛ ومن ثم فإن هذا الإنذار يُعد إذاراً قانونياً رسمياً ونهائياً للمنذر إليه بوجوب رد كامل مبلغ السلفة إلى المنذرة خلال المهلة المحددة فيه، وإلا حق لها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لاقتضاء حقها.

وحيث إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية قد اعتبر، بموجب المادتين (53) و(54) منه، كل دليل مستمد من بيانات أو معلومات منشأة أو محفوظة أو مرسله بواسطة تقنية المعلومات دليلاً إلكترونياً، وأدرج ضمنه المراسلات الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة، بما يشمل المحادثات المتبادلة عبر تطبيق واتساب، كما أخضعت المادة (55) الدليل الإلكتروني لأحكام الإثبات بالكتابة، ومنحت المادتان (57) و(59) الدليل الإلكتروني غير الرسمي، متى توافرت شروطه، الحجية المقررة للمحرر العرفي.

كما قررت المادة (63) من القانون ذاته أن تكون لمستخرجات الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لسجلها الإلكتروني، وأن يسري ذلك صراحةً على المستخرجات الصادرة عن وسائل الدفع الإلكترونية؛ وبناءً عليه، يجوز الاستناد إلى كشف الحساب البنكي وإشعار التحويل والمحادثات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، بعد تقديمها بالصورة التي تتيح التحقق من صحتها وسلامتها ونسبتها إلى أطرافها، في إثبات تحويل مبلغ السلفة وتسلمه، وطبيعة العلاقة بين الطرفين، وأي إقرار بالدين أو وعد بسداده، فضلاً عن إثبات المطالبات الودية المتكررة الموجهة إلى المنذر إليه.

لذلك

فإن المنذرة، بموجب هذا الإنذار الرسمي، تنذر المنذر إليه إنذاراً نهائياً وجازماً، وتطالبه بأن يبادر إلى الوفاء الكامل والفوري بالمبلغ المستحق في ذمته، وقدره 20,000 درهم إماراتي، فقط عشرون ألف درهم إماراتي لا غير، وذلك خلال مهلة أقصاها سبعة أيام كاملة، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بهذا الإنذار، على أن يتم السداد بموجب تحويل بنكي إلى الحساب الذي تحدده المنذرة كتابةً، أو بأية وسيلة سداد ثابتة ومقبولة قانوناً، مقابل مخالصة كتابية صادرة عنها.

وفي حال انقضاء المهلة المحددة دون سداد كامل المبلغ، فإن المنذرة ستضطر، دون أي إنذار أو إخطار آخر، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية أمام المحكمة المختصة، بما في ذلك إقامة الدعوى للمطالبة بإلزام المنذر إليه بسداد أصل الدين البالغ 20,000 درهم، وإلزامه بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن امتناعه ومماطلته وتأخره في الوفاء، وفقاً لما تقدره المحكمة المختصة، بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة وكافة النفقات التي تتحملها المنذرة في سبيل استيفاء حقها.

ويعد هذا الإنذار إذاراً قانونياً رسمياً ونهائياً للمنذر إليه بالوفاء، ومنتجاً لكافة آثاره القانونية من تاريخ تبليغه به، مع احتفاظ المنذرة بجميع حقوقها الأخرى أيّاً كان نوعها أو مصدرها، ودون أن يعد هذا الإنذار حصراً لطلباتها أو تنازلاً عن أي حق من حقوقها.

وقد أعذر من أنذر،،

المنذرة / لانا عادل البلاني

التوقيع:.....

التاريخ: 2024/07/14